




# 惠城区仲恺大道“1·17”道路交通事故调查报告

2019年1月17日8时58分许，惠城区仲恺大道路段发生一起重型厢式货车与同向行驶的电动车发生刮碰、碾压的道路交通事故，事故造成电动车驾驶人及乘坐人2人当场死亡。

依据安全生产有关法律法规，以及广东省安全监管局、公安厅、交通运输厅、教育厅联合印发的《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号，以下简称《指引》）的有关规定，经市交警支队江南大队认定,该起事故存在《指引》中第五条规定的情形。经区人民政府授权，2019年3月18日，惠城区安全监管局牵头成立了惠城区仲恺大道“1·17”道路交通事故调查组，事故调查组组长由惠城区安全监管局局长彭德军担任，成员由市交通管理总站、市交警江南大队、区安全监管局、区公安分局、区监察委、区总工会、龙丰街道有关负责同志组成。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，通过查勘现场、查阅资料、调查取证、检验鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。现将惠城区仲恺大道“1·17”道路交通事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故货运车辆、电动车驾驶人情况

1.货车驾驶员：黄某平，男，1989年4月生，户籍地址：河源市龙川县铁场镇，驾驶证准驾车型：B2，初次领证日期：2016年12月20日，有效期：2016年12月20日至2026年12月20日，驾驶证状态：正常，驾驶证核发机关：河源市公安局交通警察支队。黄某平取得河源市道路运输管理处核发的《道路运输从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证日期：2018年7月9日，有效期至2024年7月6日。工作单位：深圳市捷运通汽车服务有限公司。事故发生时，驾驶车牌号为粤BGY222的重型厢式货车。

2.电动车驾驶员：黄某鸿，女，1998年5月生，户籍地址：惠州市仲恺区。事故发生时，驾驶无号牌两轮电动车。

（二）事故车辆情况

事故货车车牌：粤BGY222重型厢式货车，登记车主：深圳市捷运通汽车服务有限公司，品牌型号：斯达-斯太尔牌,车辆使用性质：货运，出厂日期：2017年7月28日，注册登记日期：2017年8月14日，检验有限期至2019年8月,该车总质量25吨，核载13.995吨，事发后过磅车辆总重17.17吨。该车有深圳市交通运输委员会核发的道路运输证，证号粤交运管深字003140290，签发日期为2018年9月7日。

（三）事故发生车辆载货情况

该车总质量25吨，核载13.995吨，事故发生后，经交警部门对粤BGY222重型厢式货车过磅称重，过磅车辆总重17.17吨,未超载。

（四）事故现场勘验情况

1.事故路段情况

事故现场位于惠城区仲恺大道703地质队侧下方蒙台梭瑞幼儿园前的改建道路。事发路段左侧有一处仲恺大道的下穿涵洞，事发段中间有隔离带将涵洞出口和从深圳方向往703地质队方向分隔成两条车道，右侧修有人行道；涵洞出口方向道路宽4.5米，事发道路宽4米，从深圳往703地质队方向道路线形由宽变窄；从深圳方向进入该下行道路均未见相关限速、限行标志，路面亦无标线。

2.事故车辆行驶状态及检测鉴定情况

经市交警部门委托广东康怡司法鉴定中心鉴定：粤BGY222重型厢式货车转向及制动功能有效，左前转向灯及左前雾灯早起功能失效，其余灯具功能有效；无号牌两轮电动车属机动车，转向及制动功能有效，转向功能失效系本次事故造成；粤BGY222重型厢式货车经过事发地点前50米左右视频的速度为29Km/h，无号牌两轮电动车经过事发地点前50米左右视频的速度为29.7Km/h；粤BGY222重型厢式货车驾驶员黄某某、无号牌两轮电动车驾驶员黄某某的血液样本中均未检出乙醇成分。

（五）涉事企业经营活动情况

1.涉事企业：深圳市捷运通汽车服务有限公司,统一社会信用代码：91440300MA5DEUY88W，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区龙岗街道上龙塘路4号，法人代表：胡涛，成立日期为2016年6月20日。该公司取得深圳市交通运输委员会发放的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300174688号），有效期至2020年7月7日，经营范围：普通货运。该公司名下登记有15辆货运车辆。

2.公司所属车辆交通违法情况：该公司所属15辆货运车辆，不同程度存在多起交通违法行为，其中车牌号为粤BDG902的货车交通违法20宗，车牌号为粤B9Z18Q的货车交通违法11宗，交通违法超过10次的车辆占公司所属车辆的13.33%，达到了《指引》第五条的有关规定情形[1]。

**二、事故发生经过及处置情况**

（一）事故发生经过

2019年1月17日8时58分许，黄某平驾驶粤BGY222重型厢式货车沿深圳往惠州方向行驶至仲恺大道703地质队蒙台梭瑞幼儿园前时，与同向同车道由黄某鸿驾驶的无号牌两轮电动车（后载赵某婷）发生刮碰，致使黄某鸿、赵某婷两人倒地被货车碾压后当场死亡。

（二）事故处置情况

事故发生后，驾驶员黄某平立即拨打了“110”、“120”电话，市交警江南大队接到警情后，立即派出警力赶往现场进行处置及开展调查。

（三）人员伤亡情况（2人）

1．黄某鸿，女，1998年5月生，户籍地址：惠州市仲恺区。在事故中死亡。

2．赵某婷，女，1999年8月生，户籍地址：东莞市谢岗镇。在事故中死亡。

三、事故原因

（一）直接原因

驾驶员黄某平驾驶机动车上路行驶时未充分注意道路状态，违反道路交通安全有关规定[2]、[3]，没有按照操作规范安全驾驶，在没有限速标志的路段未保持安全车速行驶，与同方向同车道行驶的电动车发生刮碰后，碾压到电动车驾驶人黄某鸿、乘坐人赵某婷，致使两人当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

深圳市捷运通汽车服务有限公司安全生产主体责任不落实，未按要求建立健全安全生产责任制[4]、[5]；安全生产管理规章制度形同虚设，各项安全生产管理工作不落实；未按规定对本单位从业人员进行安全生产教育培训[6]、[7]和操作规程培训[8]，伪造虚假记录应付调查；对本单位运输车辆多次违法违规车辆管控措施不力；未按规定[9]、[10]开展事故隐患排查治理和经常性安全检查。

四、事故性质认定

经调查认定，该起道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位、责任人员的处理建议

（一）由司法机关立案追诉人员（2人）

1.黄某平，男，1989年04月生，肇事车辆粤BGY222重型厢式货车驾驶员，已于2019年2月15日被公安机关刑事立案，在2019年2月26日被依法刑事拘留，并于2019年3月6日被惠州市人民检察院批准逮捕;

2.胡某,男，1983年07月生，深圳市捷运通汽车服务有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，企业安全生产条件不符合安全生产和道路货物运输有关规定，建议由区公安分局依法[11]对其进行立案追诉。

（二）建议对事故单位吊销道路运输经营资质、对公司主要负责人作出撤职和行业禁入

深圳市捷运通汽车服务有限公司未依法落实安全生产主体责任，安全管理制度、教育培训不落实，建议由市交通运输管理部门协调深圳市交通运输委员会依法[12]吊销该公司道路运输经营资质，督促深圳市捷运通汽车服务有限公司依法[13]对公司主要负责人胡某作出撤职处分，同时，依法[14]对该公司主要负责人胡某作出五年内不得担任本行业主要负责人的行政处理。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。深圳市捷运通汽车服务有限公司及各生产经营单位应严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，进一步加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，重点做好司机驾驶员安全驾驶操作技能培训，提升司机驾驶员应对突发事件的应急处置能力。

（二）强化货运车辆动态监控管理。各道路运输经营单位要进一步加大对货运车辆动态管理，为车辆配备行车记录、卫星定位装置， 建设动态监控平台，对货运车辆及驾驶员进行实时监控和管理，按要求配置专职监控人员，及时发现和制止货运车辆违规违章行为，确保车辆安全行驶。

（三）加强交通安全宣传教育工作。各相关部门要广泛开展道路交通安全宣传活动，充分发挥主管部门、车辆使用单位、运输行业协会以及街道、社区、学校等社会单位的作用，通过网络、报纸、宣传页、警示片等方式，向全社会宣传交通安全知识常识，不断提高全民的交通守法意识。

惠城区仲恺大道“1·17”道路交通事故调查组

2019年5月21日

1《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条：...下属5%以上的经营性道路运输车辆交通违法超过10次等情形之一的。

2《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

3《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

4《中华人民共和国安全生产法》第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

5《道路货物运输及站场管理规定》第六条申请从事道路货物运输经营的，应当具备下列条件：（三）有健全的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

7《道路货物运输及站场管理规定》第十九条　道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训

8《道路运输条例》第二十八条　客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全，道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。

9《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

10《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

11《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]36号）第十条 重大劳动安全事故案（刑法第一百三十五条）安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上；（二）造成直接经济损失五十万元以上的；（三）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的；（四）其他造成严重后果的情形。

12《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条　违反本规定，道路货物运输经营者、货运站经营者已不具备开业要求的有关安全条件、存在重大运输安全隐患的，由县级以上道路运输管理机构限期责令改正；在规定时间内不能按要求改正且情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销其相应的经营范围。

13《中华人民共和国安全生产法》第九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

14《中华人民共和国安全生产法》第九十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-18